



**JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL
DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO.**

SENTENCIA DEFINITIVA

**Ecatepec de Morelos, México, a veintiocho de noviembre de
dos mil veinticinco (28/11/2025).**

VISTOS. – Para resolver los autos del expediente **494/2025**, relativo al **Procedimiento Especial (Sumario de Usucapión)**, promovido por **Reyna Silvana Rodríguez Cabrera**, contra **Salvador Colín Colín e Inés Gómez Ramírez**.

RESULTANDO

1. – Mediante escrito presentado en el sistema electrónico de este juzgado, **Reyna Silviana Rodríguez Cabrera** demandó de **Salvador Colín Colín e Inés Gómez Ramírez**, en la Vía Especial Sumaria de Usucapión, la prescripción adquisitiva a su favor sobre el departamento D, construido sobre los lotes cuarenta y dos (42) y cuarenta y tres (43), de la Calle Fuente de Pireo, número dieciocho (18), manzana ciento seis (106), fraccionamiento Jardines de Morelos, sección Fuentes de

Ecatepec, Estado de México, código postal cincuenta y cinco mil setenta (55070).

La demanda en cuestión se admitió oportunamente, ordenándose el emplazamiento de los demandados **Salvador Colín Colín e Inés Gómez Ramírez.**

2.- Los demandados no contestaron la instaurada en su contra, por lo que se les tuvo por perdido el derecho que dejaron de ejercitar.

3.- Agotadas las fases procesales respectivas, se turnaron los autos al suscrito para dictar sentencia.

CONSIDERANDO

I. – Con fundamento en los artículos 1.9, fracción I, y 1.42, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles, el suscrito juzgador es competente para conocer del presente asunto, porque el juicio trata de la acción real de prescripción positiva respecto de un inmueble ubicado en el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México.

II. – La parte actora sostuvo como causa de pedir: que el treinta y uno de diciembre de dos mil trece (21/12/2013), posee

personalmente en concepto de propietaria y en forma pública, pacífica, continua y de buena fe, el departamento D, construido sobre los lotes cuarenta y dos (42) y cuarenta y tres (43), de la Calle Fuente de Pireo, número dieciocho (18), manzana ciento seis (106), fraccionamiento Jardines de Morelos, sección Fuentes de Ecatepec, Estado de México, código postal cincuenta y cinco mil setenta (55070).

Refirió que el inmueble referido se encuentra inscrito en el Instituto de la Función Registral a favor de **Salvador Colín Colín**, quien adquirió dicho inmueble con autorización de su esposa **Inés Gómez Ramírez**, con quien se encuentra casado bajo el régimen de sociedad conyugal.

Dijo que ejerce la posesión desde hace once (11) años y que la misma la han ejercido sus cedentes desde hace más de treinta años sobre la totalidad del departamento materia del presente juicio, que no existen otras personas que tengan derecho a dicho predio el cual ocupa en su totalidad y es quien ejerce la posesión jurídica de dicho inmueble, lo que se puede apreciar con los recibos del pago del impuesto predial que acompaña como prueba.

Por lo que hace a la causa generadora de su posesión, dice que el treinta y uno de diciembre de dos mil trece (31/12/2013), en

presencia de diversos familiares, vecinos y conocidos, celebró el contrato de cesión de derechos gratuita con **Nestor Rodríguez Chávez** y **Gorgonia Cabrera Pérez**, quienes son apoderados legales de **Salvador Colín Colín** e **Inés Gómez Ramírez**, contrato que se celebró sin coacción alguna.

Manifestó que, dado que ha disfrutado la posesión en forma que es conocida por todos, sin disimulos y sin actitudes que den lugar a confusiones sobre el hecho que posee y domina sobre el inmueble, es indudable que también la ha ejercido de forma pública, de buena fe, porque entró a poseer en virtud de título suficiente que le da derecho a ello.

Como se adelantó, la **parte demandada no contestó** la instaurada en su contra, declarando perdido su derecho para hacerlo.

III. – Ahora, conforme al artículo 1.252 del Código de Procedimientos Civiles, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el demandado los de sus defensas y excepciones, para mayor comprensión se transcribe el artículo citado:

“Carga de la prueba

Artículo 1.252.- El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el demandado los de sus defensas y excepciones.”

Así, para la procedencia de la acción real ejercida por **Reyna Silviana Rodríguez Cabrera**, se requiere acreditar los siguientes elementos:

a) Que la parte demandada aparezca como propietaria del inmueble a usucapir en el Registro Público de la Propiedad, actualmente Instituto de la Función Registral del Estado de México.

b) La causa generadora de la posesión.

c) Que la parte actora acredite que tiene la posesión del bien en calidad de propietario, en forma pacífica, pública, continua, de buena fe por más de cinco años.

En ese sentido, respecto al **primer elemento**, consistente en que la demandada aparezca como propietaria del inmueble a usucapir, en el Registro Público de la Propiedad, actualmente Instituto de la Función Registral del Estado de México, se encuentra **acreditado** con la documental pública con valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 1.293 y 1.359 del Código de Procedimientos Civiles, consistente en el certificado de inscripción, expedido el **dieciocho de febrero de dos mil veinticinco (18/02/2025)**, por el Instituto de la Función Registral, a través de la Oficina Registral de Ecatepec;

advirtiéndose de su contenido que aparece inscrito a favor del demandado **Salvador Colín Colín**, el inmueble denominado casa letra D del condominio construido sobre la superficie de los lotes 42 y 43 de la calle Fuente de Pireo 18 D, del Fraccionamiento Jardines de Morelos, sección Fuentes, ubicado en la manzana 106, lote 42 y 43, vivienda D, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, con una superficie de 76.25 metros cuadrados, con las medidas y colindancias detalladas en dicho documento.

El **segundo elemento**, consistente en la causa generadora de la posesión, se encuentra **acreditado** con el contrato privado de cesión de derechos de fecha **treinta y uno de diciembre de dos mil trece (31/12/2013)**, celebrado entre la actora y **Gorgonia Cabrera Cabrera** en representación de **Reyna Silviana Rodríguez Cabrera**, respecto del inmueble ubicado el departamento D, del condominio construido sobre la superficie de los lotes cuarenta y dos (42) y cuarenta y tres (43), de la Calle Fuente de Pireo, número dieciocho (18), manzana ciento seis (106), fraccionamiento Jardines de Morelos, sección Fuentes de Ecatepec, Estado de México, código postal cincuenta y cinco mil setenta (55070).

Documento privado al que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 1.267, 1.268, 1.298, 1.302 y

1.359 del Código de Procedimientos Civiles, en virtud de que su suscripción fue atribuida a la parte demandada y ésta no lo objetó.

El **tercer elemento no se encuentra acreditado**; en cuyo caso, si bien se aprecia la demostración de la causa generadora de la posesión, no puede pasar desapercibido que a efecto de declarar la procedencia de la acción de usucapión, también deben considerarse elementos de carácter objetivo como lo es la protección del interés público, lo cual se da a través de la seguridad de las relaciones jurídicas y la protección a la apariencia creada con la posesión en concepto de dueño, evitando así que la propiedad sobre las cosas no quede en una incertidumbre indefinida.

Así, la posibilidad de adquirir el dominio por la posesión no es inmediata y está sujeta a determinadas condiciones y reglas. El Código Civil establece que además de poseer el bien objeto de la prescripción en concepto de propietario, debe acreditarse también que se ejerció en forma pacífica, continua y pública.

Además de esos requisitos, cuando se trata de bienes inmuebles, se establece que la posesión debe darse durante lapsos de tiempo más o menos prolongados.

Lo anterior encuentra su fundamento en los artículos 5.127 y

5.128 del Código Civil aplicable, por lo que la actora en la usucapión, debe demostrar la posesión del inmueble durante cinco o diez años, con las siguientes cualidades:

- En concepto de propietario.
- Pacífica.
- Continua, y
- Pública.

Ahora bien, la posesión necesaria para prescribir un derecho, debe entenderse como ostentar la cosa a título de dueño sin que baste la exteriorización del dominio de quien pretende promover la prescripción, pues también resulta necesario que ésta se demuestre con la existencia de la causa que le dio origen, es decir, es indispensable que esa posesión se acredite con una causa generadora de ese carácter, en realidad trasciende aquí solo el hecho de que la posesión que se adquiriera y disfrute en concepto de dueño de la cosa poseída puede producir la prescripción.

Luego entonces, para acreditar el tercer elemento, era necesario que se desahogara la prueba la testimonial ofrecida por la actora, ya que, es indispensable tomar en cuenta la fuente de la percepción que el testigo afirma haber recibido, el contenido y la forma de la declaración, ya que es el testigo quien aporta circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos sobre los

que depone, ya que esa es la única forma de que la declaración resulte verosímil, es decir, que cuente con la capacidad de representar una cierta realidad y, de ese modo, contribuya a descubrir la verdad material, en relación con los hechos controvertidos.

Bajo la argumentación propuesta, es necesario precisar que si bien con el contrato base de la acción y admisión de su celebración deriva la prueba de que la posesión de la demandante es en concepto de propietario y de buena fe, sí resultaban indispensables pruebas diversas para demostrar el resto de cualidades de la posesión y, sobre todo, que ésta se mantuvo con las características necesarias durante el plazo previsto para prescribir, por lo cual si bien es cierto que la prueba testimonial no es el único medio de prueba que se puede aportar para acreditar la posesión y sus cualidades requeridas; empero, resulta de vital relevancia su desahogo, ya que existen criterios jurisprudenciales obligatorios en el sentido de que la testimonial, si bien no es la única, es la prueba idónea para justificar las cualidades de la posesión, pues de ella se desprende la observación de hechos a través del tiempo, porque son los testigos, quienes mediante sus sentidos han percibido la realidad del caso concreto y pueden informar acerca de los hechos que les consten para inferir bajo qué condición se detenta un inmueble.

Sirve de sustento las siguientes jurisprudencias y criterio orientador:

PRUEBA TESTIMONIAL. ES IDONEA PARA ACREDITAR LA CALIDAD DE LA POSESION. La prueba testimonial es idónea para acreditar no sólo el origen de la posesión sino también la calidad apta para prescribir.¹

POSESION. LA PRUEBA TESTIMONIAL ES IDONEA PARA ACREDITARLA. La testimonial adminiculada con otros medios de prueba, es la idónea para demostrar la posesión material de un inmueble, porque son los testigos, quienes mediante sus sentidos han percibido la realidad del caso concreto de que se trate y pueden informar acerca de los hechos que les consten y de ahí inferir bajo qué condición se detenta un inmueble.²

Precisado lo anterior y bajo las premisas precedentes, se considera **que el tercer elemento de la acción consistente en acreditar las cualidades de la posesión**, concretamente que haya sido de manera pública y continua, **no se acreditó**, pues la parte actora si bien ofreció la prueba testimonial a cargo de **Néstor Rodríguez Cabrera y Norma Azucena Rodríguez Cabrera**, también lo es que no los presentó el día y hora señalados para el desahogo de su testimonio, por lo que, en auto del **diecinueve de noviembre de dos mil veinticinco** (19/11/2025), se declaró la deserción de dicho medio de prueba.

En ese sentido, no existe medio de prueba alguno que haya

¹ Registro digital: 199538, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Civil, Tesis: XX. J/40, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, enero de 1997, página 333, Tipo: Jurisprudencia.

² Registro digital: 209856, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Materias(s): Civil, Tesis: I.6o.C. J/18, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 83, Noviembre de 1994, página 43, Tipo: Jurisprudencia.

puesto en contexto el hecho de que la demandante no ha sido interrumpida en la posesión; tampoco que ese derecho haya sido conocido por todos, que no se hubiera ejercido clandestinamente, como lo previene los artículos 5.60 y 5.61 del Código Civil aplicable.

Por tanto, si bien con el contrato de cesión de derechos se presume la adquisición de una posesión de buena fe y en forma pacífica, es necesario que la demandante demuestre que se ha mantenido así por todo el tiempo que alega ejercer ese derecho, ya que el propósito de acreditar una posesión pacífica se refiere al hecho de que el actor no tuvo problemas o dificultades al desplegar ese derecho durante el tiempo de cinco años que la ley prevé para prescribir gozando de posesión pacífica, sin violencia y no solamente con su enajenante, sino con todas las personas que le rodean.

Luego, la confesión ficta derivada de la falta de contestación a la demanda, solo abona a la demostración del acto jurídico que propició a favor de la accionante la posesión originaria; sin embargo, ésta probanza no aporta para probar las cualidades de la posesión, misma suerte corren los documentos públicos y privados ofrecidos como prueba, ya que con los mismos, solo se acreditan los hechos en ellos contenidos, es decir, el pago del impuesto predial, el pago del servicio de agua potable y los

trámites administrativos que la accionante ha realizado, pero de ninguna manera acreditan las calidades de la posesión.

IV.- En virtud de lo anterior, se concluye que la accionante no cumplió con la carga procesal que le imponen los artículos 1.252 y 1.253 del Código de Procedimientos Civiles, esto es, acreditar las calidades de la posesión que dice detentar sobre el inmueble que pretende usucapir, por ende, como se adelantó, **no se tiene por acreditado el tercero de los elementos de la acción.**

V. – En consecuencia, por no haberse probado todos los elementos de la acción de usucapión, se declara improcedente la misma, por lo que se absuelve a **Salvador Colín Colín e Inés Gómez Ramírez** de todas las prestaciones reclamadas por el actor.

VI. – No se actualiza alguna de la hipótesis prevista en el artículo 1.227 del Código de Procedimientos Civiles; por tanto, no se hace condena de costas en segunda instancia.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

Primero. La actora **Reyna Silviana Rodríguez Cabrera**, no acreditó los elementos constitutivos de la acción de usucapión

que ejercitó en contra de **Salvador Colín Colín e Inés Gómez Ramírez**.

Segundo. Se declara improcedente la acción de usucapión ejercida por **Reyna Silvana Rodríguez Cabrera**, en consecuencia, se absuelve a **Salvador Colín Colín e Inés Gómez Ramírez** de todas las prestaciones reclamadas por la actora.

Tercero. No se actualiza alguna de la hipótesis prevista en el artículo 1.227 del Código de Procedimientos Civiles; por tanto, no se hace condena de costas en segunda instancia.

Notifíquese personalmente.

Así lo resolvió y firma electrónicamente el **Maestro en Derecho David Velázquez Vargas**, Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, quien actúa con Secretario de Acuerdos, **Maestra Alejandra Flores Pérez**, que autoriza, da fe y firma electrónicamente.

JUEZ

(Firma electrónicamente)

SECRETARIO

(Firma electrónicamente)

HOJA DE FIRMANTES

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - Transacción

Archivo Firmado: 75837819_prueba.pdf.p7m

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora del Poder Judicial del Estado de México

Firmante(s): 2

Firmante	Nombre	DAVID VELAZQUEZ VARGAS	Validez	BIEN	Vigente
Firma	#Serie	50.4a.45.44.4f.4d.45.58.32.30.30.30.31.33.34.34.32.39	Revocación	OK	No Revocado
	Fecha (UTC/Estado de México)	28/11/25 21:45:56 - 28/11/25 15:45:56	Status	Ok	Válida
	Algoritmo	RSA - SHA256			
	Cadena de Firma	c0 a4 27 34 c9 b6 54 55 bb a3 a5 8a 55 ef 68 58 26 34 86 46 ba 03 ae f4 72 8b 25 bc cb 11 9f 0c 4f 36 4f 65 09 00 40 21 d1 63 a6 8d b4 87 dc e4 b9 2c 4b b2 b1 e2 c0 b7 94 1d df a0 49 6d f6 ba d7 4c 87 6e 2e e0 cb 37 ad 0d 74 f5 bb e6 42 50 61 39 eb ef 1e 32 a8 e0 92 16 63 72 81 6d df 24 41 3b e6 82 c2 9d f5 cd d4 71 56 7f a9 7d 53 1b c0 8b 46 f9 b5 67 78 e8 f2 34 5f 57 29 06 bd a4 2c 31 fe 61 1e 1e e3 0b 5b be 4a d5 79 90 4d d1 8f 7c 9f b7 e0 29 aa 0a 82 d6 ac b5 0f 41 eb 03 ba 8d 42 fd 6c 1c af 8c 65 f5 7b a9 ae c3 2a f0 a2 bd d4 7b 66 b2 27 e1 14 96 a9 b6 fc 8e ee a8 d1 92 1e 39 56 c7 99 0e 7a ea e9 87 2c 56 23 a8 43 f2 9c 3e 80 3c cd 12 d9 4e 63 b9 f0 94 a0 70 15 02 94 96 6c 96 a1 8b 08 95 20 2d f1 6c 0a ba 13 bb b3 5b af e0 0b 4f 3e ad 47 8d 3d 02 3f 75			
OCSP	Fecha (UTC/Estado de México)	28/11/25 21:45:56 - 28/11/25 15:45:56			
	Nombre del Respondedor	OCSP FEJEM PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO			
	Emisor del Respondedor	Autoridad Certificadora del Poder Judicial del Estado de México			
	Número de Serie	50.4a.45.44.4f.4d.45.58.32.35			

Archivo firmado por: DAVID VELAZQUEZ VARGAS
Serie: 50.4a.45.44.4f.4d.45.58.32.30.30.30.31.33.34.34.32.39
Fecha de firma: 28/11/25 21:45:56 - 28/11/25 15:45:56
Certificado vigente: 18/02/28 03:44:03 - 17/02/28 21:44:03



Firmante	Nombre	ALEJANDRA FLORES PEREZ	Validez	BIEN	Vigente
Firma	#Serie	50.4a.45.44.4f.4d.45.58.32.30.30.30.32.30.37.30.37.34	Revocación	OK	No Revocado
	Fecha (UTC/Estado de México)	28/11/25 21:47:25 - 28/11/25 15:47:25	Status	Ok	Válida
	Algoritmo	RSA - SHA256			
	Cadena de Firma	ad 4b 6b 1c e6 d2 d9 95 a0 fc ca f8 d0 4a 8d eb 3c c6 df fe e1 e6 f2 e7 77 3a 89 9e c7 63 89 e7 cf 7d 0c 25 8b 0a 53 5a 08 eb c7 2e a5 bf 5b 6a 19 56 0d d9 c5 21 bf aa cd 3d c6 ab b0 6f 5c 0b 9c a6 f4 31 6f 28 55 7f 57 75 89 a3 13 39 8b 3b 27 a0 91 38 ba d0 d0 2b eb 0e 69 cb da 6c 9a ec dd f0 cc 10 8f a7 c2 f1 d6 86 55 77 7a 08 a5 71 7f 04 59 48 57 07 be b4 ae 33 e3 d0 41 10 4b d7 d8 fe d7 08 51 ff 08 f9 23 4f 98 e5 c7 f2 19 eb b7 24 4e 8b 53 4b 8f 00 a1 22 3b 0e 4d 95 26 97 19 9c cf 47 29 d7 b2 1b 7f 50 2a 8d 6b 0a 40 9f 76 a2 43 08 d8 cf 8b 9a 8b 54 6d 2f cf 50 14 05 2c ca b6 87 d7 7f fa b0 a2 e3 ac ff 5e 65 e2 ca 09 a2 a2 d3 94 d2 ab 80 ff 31 04 e9 09 d8 0f 8d 46 fd eb fc 77 96 e7 95 f8 72 8a 75 b3 47 89 be 4a 9d b0 50 5e 47 73 e3 08 b3 84 54 33 87 07 74			
OCSP	Fecha (UTC/Estado de México)	28/11/25 21:47:24 - 28/11/25 15:47:24			
	Nombre del Respondedor	OCSP FEJEM PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO			
	Emisor del Respondedor	Autoridad Certificadora del Poder Judicial del Estado de México			
	Número de Serie	50.4a.45.44.4f.4d.45.58.32.35			

Archivo firmado por: ALEJANDRA FLORES PEREZ
 Serie: 50.4a.45.44.4f.4d.45.58.32.30.30.30.32.30.37.30.37.34
 Fecha de firma: 28/11/25 21:47:25 - 28/11/25 15:47:25
 Certificado vigente: 13/11/29 08:37:43 - 13/11/29 02:37:43

